

1501168-94.2020.8.26.0540

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SANDRO RAFAEL BARBOSA PACHECO

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/05/2022

... anotações da contabilidade do tráfico de drogas. O réu possuía um aparelho octoc para avisar os adolescentes sobre a aproximação dos policiais, exercendo a função que comumente passou a ser denominada de "olheiro". Não desclassifico o crime de tráfico de drogas para a conduta de participação no tráfico, prevista para o artigo 37 da Lei nº 11.343/2006, porque a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

1ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Centro - CEP 09371-901, Fone: (11) 2388-6643, Mauá-SP - E-mail: maua1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1501168-94.2020.8.26.0540

Classe - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2175119/2020 - 04º D.P. MAUA, 12487663 - 04º D.P. MAUA, 780/20/206 - 04º D.P. MAUA, 780/2020 - 04º D.P. MAUA, 2175119 - 04º D.P. MAUA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JALESSON VITOR SILVA DA FONSECA

Data da Audiência:

11/05/2022

Réu Preso

Justiça Gratuita

Em 11 de maio de 2022⁰ às 13h30, em razão da pandemia de COVID-19 e em conformidade com o Provimento nº 2557/2020, do Egrégio Conselho Superior da Magistratura, bem como dos Comunicados nº 284 e 317 da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça e, ainda, da Resolução 314 do Conselho Nacional de Justiça, com intuito de possibilitar a prestação jurisdicional, considerando a urgência que o caso requer por se tratar de réu privado de liberdade, e a não disseminação do novo coronavírus, realiza-se a presente audiência por meio virtual com o uso da ferramenta Microsoft Teams, testada previamente com os participantes do ato processual. Preliminarmente, o acusado e o Defensor reuniram-se em sala reservada, sem que nenhum outro participante tivesse acesso ao conteúdo do diálogo por intermédio de reunião, via Teams. A seguir, instalou-se formalmente a audiência sob a presidência do Exmo. Sr. Dr. Sandro Rafael Barbosa Pacheco, MM. Juiz de Direito, comigo, escrevente infra-assinado e nomeado, nos autos em epígrafe. Presentes, remotamente, com a constatação de que estavam todos de fato acompanhando o ato em tempo real: o Ministério Público, representado pelo Promotor de Justiça, Dr.

Rodrigo Nunes Serapião. Presente o réu Jalesson Vítor Silva da Fonseca. Presente o Defensor Público, Dr. Pedro Henrique Pedretti Lima. Presentes as testemunhas comuns Bryan Candido Oliveira Barros e Júnior César Santos da Silva. A seguir, certificou-se a incomunicabilidade das partes, nos termos dos artigos 456 do Código de Processo Civil e artigo 210 do Código de Processo Penal. Iniciados os trabalhos, foi inquirida a testemunha Bryan, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Pelas partes foi manifestada a desistência da oitiva da testemunha Júnior Cesar, o que foi homologado pelo MM, Juiz. A seguir, pela Defesa foi dispensada nova conversa com o acusado antes do interrogatório. Em seguida pelo MM. Juiz foi interrogado o réu. Dada a palavra às partes para requerimento de alguma diligência, nada foi requerido. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito: "Não havendo outras provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução." Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça e posteriormente à Defesa, que se manifestaram, nos seguintes termos, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Em seguida o MM. Juiz proferiu a seguinte Sentença: "I - Relatório. JALESSON VITOR SILVA DA FONSECA, qualificado às fls. 7/8 e 24, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, e no artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06, porque, no dia 17 de julho de 2020, por volta das 07h:15min, no cruzamento da Rua Maria Marcolina de Jesus com a Rua Antônio P. Nunes, Jardim Zaira, nesta cidade e comarca de Mauá, previamente ajustado e agindo em unidade de desígnios com os adolescentes Erivan de Almeida Soares e Leonardo da Silva Fernandes, traziam consigo e guardavam, para entregar a consumo de terceiros, drogas consistentes em 51 invólucros de maconha, com peso líquido de 104,7g, drogas ilícitas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 13/14, laudo de constatação de fls. 21/23, e laudo químico-toxicológico de fls. 82/84 (fls. 101/102). Foi concedido ao acusado o benefício da liberdade provisória, mediante aplicação de medidas cautelares (fls. 52/53). A denúncia foi oferecida (fls. 100). O réu foi notificado por edital (fls. 135 e 145) e apresentou defesa preliminar (fls. 143 e 197/198). A denúncia foi recebida (fls. 144). O processo e o curso do prazo prescricional foram suspensos com base no artigo 366 do Código de Processo Penal, sendo revogada a liberdade provisória e decretada a prisão preventiva do réu (fls. 150/152). O réu foi preso (fls. 164/167) e foi designada teleaudiência, nos termos da Resolução 317 do Conselho Nacional de Justiça e do Comunicado 284 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a concordância tácita das partes (fls. 173/177). Na audiência de instrução e julgamento, por meio de gravação audiovisual, foram inquiridas as testemunhas Bryan Candido Oliveira Barros (gravação audiovisual) e, por fim, procedeu-se o interrogatório do réu Jalesson Vítor Silva da Fonseca (gravação audiovisual). Nesta audiência, as partes desistiram da oitiva da testemunha Junior Cesar Santos da Silva (termo de audiência). Na fase extrajudicial, foram ouvidas as testemunhas Bryan Candido Oliveira Barros (fls. 2), Junior Cesar Santos da Silva (fls. 3) e Juan Almeida Bueno (fls. 4), os adolescentes Leonardo da Silva Fernandes (fls. 5) e Erivan de Almeida Soares (fls. 6), e o réu Jalesson Vitor Silva da Fonseca (fls. 7/8). A instrução foi encerrada (termo de audiência). A acusação em debates orais propugnou pela condenação do réu (gravação audiovisual). A defesa do réu Jalesson, em debates, requereu a desclassificação para o crime do artigo 37 da Lei nº 11.343/2006. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão, o afastamento da causa de diminuição de pena do artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, no máximo, o regime aberto, a substituição por penas restritivas de direito e o direito de recorrer em liberdade (gravação audiovisual). Auto de prisão

em flagrante delito (fls. 1). Auto de exibição e apreensão (fls. 13/14). Laudo de constatação provisória (fls. 21/23). Ficha de informações básicas (fls. 28/36). Laudo de exame nos objetos (fls. 71/77). Laudo de exame nos aparelhos celulares (fls. 78/81). Laudo de exame químico toxicológico definitivo (fls. 82/84). Laudo de exame de corpo de delito (réu Jalesson - fls. 85/86 -, adolescente Erivan - fls. 87/90 - e adolescente Leonardo - fls. 91/94). Folha de antecedentes (fls. 43 = 104 = 122/123 = 195/196) e certidão (fls. 44). II - Fundamentação. A ação penal é procedente. A materialidade do crime restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1), auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), laudo de constatação provisória (fls. 21/23), ficha de informações básicas (fls. 28/36), laudo de exame nos objetos (fls. 71/77), laudo de exame nos aparelhos celulares (fls. 78/81), laudo de exame químico toxicológico definitivo (fls. 82/84), laudo de exame de corpo de delito (réu Jalesson - fls. 85/86; adolescente Erivan - fls. 87/90; e adolescente Leonardo - fls. 91/94) e pela prova oral colhida em juízo. A autoria restou comprovada. A testemunha Bryan Candido Oliveira Barros, sob o crivo do contraditório, disse que: a) foi uma ocorrência no COPON, via 190, em que indivíduos estavam na prática de entorpecentes; b) os indivíduos correram, mas foram detidos; c) um deles estava com uma sacola amarela com maconha; d) havia papéis com contabilidade do tráfico de drogas; e) com outro indivíduo havia rádio octoc; f) havia notícias do tráfico de drogas no local dos fatos; g) o réu estava apenas com os rádios, ele disse que era olheiro e não quis dizer mais nada; h) eram quatro pessoas; i) havia menor; j) um dos adolescentes estava com as drogas e dinheiro nas vestes; k) havia duas viaturas com outros policiais na ocorrência; l) não conhecia o Jalesson, nem as outras pessoas abordadas; m) as drogas estavam com um dos menores; n) o dinheiro estava com um dos menores; o) o Jalesson e outro indivíduo estavam com um octoc cada; p) não foi presenciado ato de venda; q) não foi presenciado revista do Jalesson em alguma pessoa; r) o policial Junior Cesar Santos da Silva tem as mesmas informações que eu (gravação audiovisual e fls. 2). Por fim, o réu Jalesson Vitor Silva da Fonseca, ao ser interrogado, em juízo, disse que: a) eu estava na campana; b) eu ficava de olheiro na rua de cima; c) eu estava com um rádio para poder avisar o monitoramento conforme estava a região, era para avisar se chegava policial; d) os adolescentes Leonardo e Erivan estavam com as drogas e era a minha função avisá-los se chegassem policiais; e) eu ganharia R\$ 70,00 por esta função; f) eu estava fazendo isso para comprar remédio de asma para a minha filha; g) eu não sei quais drogas estavam com os adolescentes; h) não sei se os adolescentes tinham dinheiro.; i) estou arrependido, nunca mais cometi o mesmo erro; j) eu recebia no final do dia; k) era o meu primeiro dia; l) não conhecia os adolescentes; m) eu cheguei umas cinco horas e ele mandou eu chegar às sete horas (gravação audiovisual e fls. 7/8). Pois bem, pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1), auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), laudo de constatação provisória (fls. 21/23), ficha de informações básicas (fls. 28/36), laudo de exame nos objetos (fls. 71/77), laudo de exame nos aparelhos celulares (fls. 78/81), laudo de exame químico toxicológico definitivo (fls. 82/84), laudo de exame de corpo de delito (réu Jalesson - fls. 85/86 -, adolescente Erivan - fls. 87/90 -, e adolescente Leonardo - fls. 91/94), como também pelos depoimentos das testemunhas Bryan Candido Oliveira Barros (gravação audiovisual e fls. 2) e Junior Cesar Santos da Silva (fls. 3), e pelas declarações dos adolescentes Leonardo da Silva Fernandes (fls. 5) e Erivan de Almeida Soares (fls. 6), os três últimos que me utilizo subsidiariamente, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, e pela confissão

do réu Jalesson Vitor Silva da Fonseca (gravação audiovisual e fls. 7/8), foi comprovado que as testemunhas, que são policiais militares, estavam realizando patrulhamento pelo local dos fatos, que já era conhecido como ponto de venda de entorpecentes, detiveram os adolescentes Leonardo e Erivan trazendo consigo uma sacola plástica que continha 51 porções de maconha, pesando 104,7g, além da quantia de R\$ 554,00, em dinheiro, um caderno em uma folha e duas folhas de papel pautado contendo anotações da contabilidade do tráfico de drogas. O réu possuía um aparelho octoc para avisar os adolescentes sobre a aproximação dos policiais, exercendo a função que comumente passou a ser denominada de "olheiro". Não desclassifico o

crime de tráfico de drogas para a conduta de participação no tráfico, prevista para o artigo 37 da Lei nº 11.343/2006, porque a conduta do réu é relevante para a venda dos entorpecentes, ou seja, ele é partícipe deste crime. Reconheço a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI da Lei nº 11.343/2006, pois o réu estava praticando o tráfico com os adolescentes Leonardo da Silva Fernandes e Erivan de Almeida Soares (gravação audiovisual). Portanto, pelas provas colhidas nos autos, é de rigor a condenação do réu Jalesson Vitor Silva da Fonseca, pela prática do crime de tráfico de drogas envolvendo adolescente, previsto nos artigos 33, caput, e 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/2006. Observando o artigo 68 do Código Penal, passo a fixar à pena. Na primeira fase da aplicação da pena, parte-se do mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa). A quantidade e a natureza das drogas (51 porções de maconha, pesando 104,7g – fls. 13/14, 21/23 e 82/84) não permitem aumentar a pena, e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao réu (fls. 43/44, 104 e 122/123 = 195/196). Na segunda fase da aplicação da pena, não há agravantes a serem apreciadas. Não reduzirei a pena em face da confissão do réu (gravação audiovisual), pois a pena ainda se encontra no seu patamar mínimo, segundo dispõe o artigo 67 do Código Penal e a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Na terceira fase de aplicação da pena, aumento a pena em 1/6, porque o réu estava praticando o crime com dois adolescentes, conforme já fundamentado, passando a pena para 5 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa. Reduzo a pena em 2/3, passando para 1 ano, 11 mês e 10 dias de reclusão, e 194 dias-multa. Ressalto que entendo que poderia me utilizar da natureza e da quantidade as drogas, para fins de obstar o redutor do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Contudo o Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 712, seguido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.887.511/SP, passaram a entender que não é possível a utilização da natureza e da quantidade das drogas na terceira fase de aplicação da pena. Outrossim, não há outro critério para a redução da pena entre 1/6 e 2/3, a não ser a natureza e a quantidade das drogas, mas, como já dito, ela não pode ser utilizada na terceira fase da dosimetria da pena, por esta razão reduzi a pena no máximo de 2/3, pois, não havendo outro critério a ser utilizado, e não há, o juiz não poderia quantificar a pena a seu bel-prazer, pois agindo assim estaria violando o princípio da motivação das decisões judiciais, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Inclusive, nos processos nos 1500527-09.2020.8.26.054 (fls. 318/325) e 1501072-79.2020.8.26.0540 (fls. 426/435), que tramitam nesta Vara, foi determinado pelo Superior Tribunal de Justiça que este magistrado recalculasse a pena com base nestes parâmetros. Desta maneira, por segurança das relações jurídicas, passo a dosar a pena, conforme a mencionada orientação dos Tribunais Superiores. O regime inicial de cumprimento da pena é o aberto, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, pois a pena é inferior a quatro anos, o réu não é reincidente e as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal são favoráveis a eles ao réu (fls. 43/44, 104 e 122/123 = 195/196). Friso ainda que a droga é somente maconha e a quantidade é pequena (51 porções de maconha, pesando 104,7g – fls. 13/14, 21/23 e 82/84), nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006. Entendo que não é socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito no crime de tráfico de drogas, mas, excepcionalmente, para que a pena da ré não se restrinja ao comparecimento mensal ao Fórum para justificar as suas atividades, o que geraria a sensação de impunidade, já que não houve a instituição do regime albergue pelo Estado (artigo 203 da Lei nº 7.210/1984), substituo a pena privativa de liberdade aplicada pela prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, a ser destinada a uma entidade pública ou privada, com finalidade social, porque o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, a pena aplicada é inferior a quatro anos, a ré não é reincidente e as circunstâncias judiciais são favoráveis a ela (fls. 43/44, 104 e 122/123 = 195/196), nos termos do artigo 44 do Código Penal. Outrossim, fixo o valor do dia-multa, no mínimo legal (1/30 avos do salário mínimo), em virtude de não haver nos autos elementos que comprove ter o réu capacidade econômica suficiente para arcar com um valor superior (fls. 7/8). Os rádios transmissores, os telefones celulares, o caderno de anotações e as folhas de papel (fls. 13/14) foram utilizadas para a

prática do crime de tráfico de drogas, porque eles estavam sendo utilizados para comunicação dos traficantes (no caso dos rádios transmissores e dos telefones celulares), ou porque faziam o balanço da quantidade de drogas (no caso do caderno e de anotações e das folhas de papel) (fls. 9/12, 13/14 e 21/23), portanto decreto o seu perdimento, já que há nexo de instrumentalidade entre elas e o tráfico de drogas, nos termos do artigo 63, inciso I, e §§ 1º e 4º, da Lei nº 11.343/2006. Outrossim, apesar de ser bem lícito não foi reclamado por qualquer terceiro de boa-fé, que deveria comprovar a sua propriedade, mormente porque a posse dos bens móveis se opera mediante simples tradição. Contudo, determino que o objeto seja destruído, devido ao seu valor irrisório, conforme disposto nos artigos 124 do Código de Processo Penal, 1º, inciso II, 2º, inciso VI, alínea b, e 25, inciso I, e parágrafo único, inciso III, da Portaria nº 1, de 10 de janeiro de 2020, do Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas, que regulamenta o artigo 63-D da Lei nº 11.343/2006. Igualmente, determino o perdimento do valor apreendido nos autos (fls. 13/14), em favor da União, porque se trata do produto do crime, segundo dispõe o mencionado artigo 63, inciso I, da Lei nº 11.343/2006. Por fim, determino, desde já, a incineração da contraprova, certificando-se nos autos, que somente ocorrerá, no entanto, após o trânsito em julgado, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/2006 (fls. 13/14, 21/23 e 82/84). III - Decisão. Em razão do exposto, CONDENO o réu JALESSON VITOR SILVA DA FONSECA (R.G. nº 54.325.089 - filho de Jackson Lima da Fonseca e Maria Jose da Silva - fls. 7/8 e 24), pela prática do crime de tráfico de drogas envolvendo adolescente, previsto nos artigos 33, caput, e 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06, a 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, a ser destinada a uma entidade pública ou privada, com finalidade social, além de 194 dias-multa, sendo cada dia multa no valor de 1/30 avos do salário mínimo. Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, pois estão ausentes os fundamentos da prisão preventiva. De mais a mais, não seria razoável fixar o regime aberto, substituir a pena do réu e mante-lo preso (fls. 150/152). Expeça-se alvará de soltura clausulado em seu favor. O réu arcará com as custas do processo, no valor de 100 UFESPs, consoante determina o artigo 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual Paulista nº 11.608/09, mas o isento em virtude de estar sendo representado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Após o trânsito em julgado, caso mantida esta condenação: a) oficie-se à autoridade policial competente para que proceda a destruição do objeto apreendido; b) oficie-se ao Banco do Brasil para que proceda a transferência do valor decretado perdido ao Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD; c) oficie-se à autoridade policial, a fim de que proceda a incineração das amostras de entorpecentes guardadas para eventual contraprova; d) oficie-se à Justiça Eleitoral, consoante determina o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; e) lance-se o nome do réu no sistema informatizado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; f) realizadas todas as providências anteriores, archive-se o processo. Autorizo cópias reprográficas. Registre-se. Publique-se. Intime-se. Comunique-se. Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados. "As partes e o réu manifestaram o desejo de não recorrer, transitando em julgado nesta data a sentença. Expeça-se guia de recolhimento definitivo em razão desta condenação. NADA MAIS. O presente termo segue assinado eletronicamente pelo juiz, deixando de ser assinado pelas partes em virtude do processo ser digital (Capítulo XI (Do processo eletrônico), Seção VI, Subseção XV, artigo 1269, parágrafo 1º e artigo 1270, parágrafo 1º, das NSCGJ), sendo facultada cópia impressa devidamente assinada pelas partes. Eu, Jaqueline Passos do Sacramento Tavares, Matrícula 371.351, Escrevente, digitei.